

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3601/2530

นายสุนทร ศรีจันทร์ธร กับพวก
นางสุดา จุฑาเพชร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 132, มาตรา 174, มาตรา 151

ศาลชั้นต้นได้รับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาจนกระทั่งจำเลยให้การและศาลนัดชี้สองสถานแล้ว จึงได้พบเห็นว่า การที่โจทก์ฟ้องรวมกันมาทั้ง ๆ ที่แต่ละคนสามารถฟ้องได้โดยลำพังตนเอง น่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมศาล จึงได้กำหนดเวลาให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมศาลเสียให้ถูกต้อง อันเป็นคำสั่งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2) ไม่ใช่มาตรา 18 วรรคสอง เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม ก็เป็นการทิ้งฟ้อง ศาลมีอำนาจสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความได้ตาม มาตรา 132 และกรณีนี้ไม่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งที่ศาลจะมีอำนาจสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้โจทก์ได้ตาม มาตรา 151 ในกรณีที่ทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกันได้ หรือโจทก์แต่ละคนมีสิทธิเรียกร้องที่สามารถจะฟ้องคดีได้โดยลำพังตนเอง หากโจทก์ฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียว ค่าขึ้นศาลต้องคำนวณตามทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยต่างเป็นทายาทของเจ้ามรดก จำเลยได้ร่วมกันยกย้านหรือปิดบังทรัพย์มรดกโดยฉ้อฉล จำเลยจึงต้องถูกจำกัดมิให้ได้รับมรดก ขอให้ศาลบังคับจำเลยร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ถูกจำกัดมิให้ได้รับมรดกรวมเป็นเงิน

76,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้จำเลยร่วมกันแบ่งทรัพย์มรดกที่เหลือให้
โจทก์ทั้งห้าใน 12 ส่วนเป็นเงิน 21,741,666.66 บาท

จำเลยให้การว่า ฟ้องขาดอายุความประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
1754 และเกี่ยวกับที่มาและความเป็นอยู่ของทรัพย์มรดกเคลือบคลุม มรดกตกได้แก่
มารดาจำเลยทั้งห้า มารดาจำเลยและจำเลยจัดการทรัพย์มรดกเสร็จสิ้นไปแล้ว

โจทก์และจำเลยต่างยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวระหว่างพิจารณา
วันนัดไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์แต่ละคนฟ้อง
คดีได้โดยลำพัง ทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องจะต้องแบ่งแยกกัน โจทก์รวมกันเสียค่าขึ้น
ศาลมาไม่ถูกต้องให้โจทก์แต่ละคนเสียค่าขึ้นศาลในส่วนของตนคนละ 200,000 บาท
ภายในกำหนด 30 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าโจทก์ทั้งฟ้องและให้จำหน่ายคดี

โจทก์ไม่ชำระค่าขึ้นศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่าย
คดี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งห้า

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาในข้อแรกว่า ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้น
ศาลเพิ่ม เมื่อโจทก์ยื่นคำแถลงว่าหาเงินมาเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มไม่ได้จะใช้สิทธิอุทธรณ์
ต่อไป ศาลชั้นต้นจึงสั่งจำหน่ายคดี คำสั่งของศาลชั้นต้นมีผลอย่างเดียวกับไม่รับคำคู่
ความ คือไม่รับฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในตอนท้ายมาตรา 18 วรรคสอง คำสั่งนี้จึง
อุทธรณ์และฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 และ 226,

227 เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายและเป็นสาระแก้คดีอันควรได้รับวินิจฉัยนั้น เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ศาลชั้นต้นได้รับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาแล้ว จำเลยให้การและ ศาลนัดชี้สองสถานแล้ว จึงได้พบเห็นว่า การที่โจทก์ฟ้องรวมกันมาทั้ง ๆ ที่แต่ละคน สามารถฟ้องได้โดยลำพังตนเอง น่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมศาล จึงได้ กำหนดเวลาให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมศาลเสียให้ถูกต้อง อันเป็นคำสั่งตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ไม่ใช่มาตรา 18วรรคสอง เมื่อโจทก์ ไม่ปฏิบัติตาม ก็เป็นการทิ้งฟ้อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากรายบบความ โดยไม่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดใน ประเด็นแห่งคดีคำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่า กรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องจะต้องสั่งคืนค่าธรรมเนียม ศาลทั้งหมดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 151 นั้น เห็นว่าเป็น ฎีกาที่สืบเนื่องมาจากฎีกาในข้อแรกของโจทก์ ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่ากรณีมิใช่เรื่อง ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 แต่เป็นเรื่องที่โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณาภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด เป็นการทิ้งฟ้องตามมาตรา 174(2)จึงไม่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งที่ศาลจะมีอำนาจ สั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151ดังนั้น ในกรณีนี้ศาลจึงไม่อาจสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้โจทก์ได้

ฎีกาข้อสุดท้ายของโจทก์ว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องระบุแยกมาเป็นส่วนของ โจทก์แต่ละคน จึงต้องถือว่าโจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินและพಂಗมรดกให้ โจทก์ทั้ง 5 คนร่วมกัน โดยนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2362/2515 นั้น คดีนี้ โจทก์ บรรยายฟ้องข้อ 5 ว่าจำเลยยกย้ายทรัพย์สินมรดกคิดเป็นเงิน 76,000,000 บาท ข้อ 6 ราคาทรัพย์สินมรดกตามบัญชีท้ายฟ้องอันดับ 8-14 รวมเป็นเงิน 52,180,000 บาท โจทก์ได้ตามข้อนี้คนละ 4,348,333.33 บาท รวมทั้งข้อ 5 ข้อ 6 โจทก์ 5 คน ได้รวม

กัน 97,741,666.66 บาท และโจทก์สรุปในตอนท้ายฎีกาว่า ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวให้ถือคำฟ้องเป็นหลัก ถ้าบรรยายฟ้องระบุแยกกันมาเป็นส่วนของโจทก์แต่ละคนให้ถือเอาทุนทรัพย์ของแต่ละคนเป็นหลักว่าจะมีอำนาจฎีกาได้หรือไม่แต่ถ้าบรรยายฟ้องขอรวมกันมาก็ต้องถือเอาทุนทรัพย์ที่ขอรวมมาเป็นหลักในการคำนวณค่าขึ้นศาล เห็นว่า ในกรณีที่ทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกันได้ หรือโจทก์แต่ละคนมีสิทธิเรียกร้องเป็นของตนเองสามารถจะฟ้องคดีได้โดยลำพังตนเองแล้ว หากโจทก์จะฟ้องรวมกันมาเป็นคดีเดียวตามที่โจทก์อาจจะเห็นว่าเป็นความสะดวก แต่การพิจารณาค่าขึ้นศาลก็ต้องคำนวณตามทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้องมิใช่ว่าถ้าฟ้องรวมกันมาในคดีเดียว ทั้ง ๆ ที่อาจจะแยกฟ้องได้ก็จะเสียค่าขึ้นศาลรวมกัน มิฉะนั้นแล้วโจทก์แต่ละคนก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่าขึ้นศาลได้ การฟ้องรวมกันหรือแยกกันไม่มีผลทำให้ค่าขึ้นศาลเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร คดีนี้ คำเรียกร้องของโจทก์เห็นได้ชัดเจนว่า โจทก์เรียกร้องมาคนละ 19,548,333.33 บาท ซึ่งโจทก์แต่ละคนต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง (1) (ก) คนละ 200,000 บาทคำสั่งศาลชั้นต้นจึงชอบแล้วเมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้นก็เป็นการทิ้งฟ้องดังกล่าวมาแล้ว ชอบที่ศาลชั้นต้นจะจำหน่ายคดีได้ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ